

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5634/2536

บริษัท กาแฟ ผง ไทย จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 40, มาตรา 70

การผลิตกาแฟผงของโจทก์ในประเทศไทย อยู่ภายใต้เงื่อนไข และการควบคุมดูแลของบริษัท น. ตามสัญญาให้ความรู้ทางวิศวกรรม โดยโจทก์ต้องชำระเงินค่าตอบแทนเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อโจทก์จะได้ผลิตกาแฟผงตามสูตรและกรรมวิธีการผลิตที่ได้รับจากบริษัท น. อันเป็นสิทธิที่โจทก์ได้จากบริษัท น. ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยเงินค่าตอบแทนที่บริษัท น. ได้รับจึงหาใช่เงินได้จากวิชาชีพอิสระคือวิศวกรรมตามความหมายของมาตรา 40(6)แห่งประมวลรัษฎากรไม่ หากแต่เป็นค่าตอบแทนที่โจทก์ได้สิทธิผลิตกาแฟผงตามสูตรและความรู้ที่ได้รับตามข้อแนะนำเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตของบริษัท น. ตลอดเวลาของอายุสัญญาที่ได้ทำกันไว้ ซึ่งโจทก์ต้องรักษาไว้เป็นความลับและส่งคืนบรรดาเอกสารทั้งปวงที่เกี่ยวกับสูตรและความรู้ดังกล่าวแก่บริษัท น. เมื่อสิ้นอายุสัญญาหรือสัญญาเลิกกรณีจึงเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทค่าแห่งสิทธิตามมาตรา 40(3) ซึ่งโจทก์จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งต่อเจ้าพนักงานของจำเลยตามมาตรา 70(2)

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ 1041/2/04034 และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ 528/2533/2 และไม่ว่าจะเป็นกรณีเช่นใดขอได้สั่งงดหรือลดเงินเพิ่มให้โจทก์ด้วย

จำเลยให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เป็นไปโดยชอบด้วยเหตุผลตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์เพียงว่า เงินค่าตอบแทนที่บริษัทเนสท์เทคซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยได้รับจากโจทก์ เป็นเงินได้พึงประเมินประเภทค่าแห่งสิทธิตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร หรือเป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระคือ วิศวกรรมตามมาตรา 40(6) ปัญหานี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นตามที่คู่ความแถลงและนำเสนอรับกันว่าโจทก์เป็นผู้ผลิตกาแฟสำเร็จรูป โจทก์กับบริษัทเนสท์เทค ได้ทำสัญญาการให้ความรู้ทางวิศวกรรมกันเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2525 ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 294 ถึง 302 พร้อมคำแปลแผ่นที่ 303 ถึง 309 และโจทก์กับบริษัทไซซิเอทเต้ เดส์ โปรดยุทส์ เนสต์เล่เอส.เอ. ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2525 ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 269 ถึง 283 พร้อมคำแปลแผ่นที่ 284 ถึง 293 ในรอบระยะเวลาบัญชี ปี พ.ศ. 2527 และ 2528 โจทก์ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัทเนสท์เทคโดยถือว่าเป็นเงินได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(6) หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตามมาตรา 70(4) แต่เจ้าพนักงานของจำเลยได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเงินได้ที่โจทก์จ่ายดังกล่าวเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(3) ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 70(2)

พิจารณาแล้ว เห็นว่า โจทก์เป็นบริษัทที่ผลิตกาแฟในประเทศไทย ซึ่งในการผลิตกาแฟสำเร็จรูปนั้น โจทก์ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ากับบริษัทโซซิเอทเต้ เดส์ โพรดุกต์เนสท์เล่ เอส.เอ. เพื่อให้โจทก์มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้า "NESCAFE" (เนสกาแฟ) ตามสัญญาลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2525 เอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 269 ถึง 283 และคำแปลแผ่นที่ 284 ถึง 293 ต่อมาในปีเดียวกันคือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2525 โจทก์ได้ทำสัญญาการให้ความรู้ทางวิศวกรรมกับบริษัทเนสท์เล่ โปรดักส์เทคโนโลยีแอสซีสแตนท์ คัมปะนี ลิมิเต็ด หรือบริษัทเนสท์เล่เทคโนโลยีตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 294 ถึง 302 และคำแปลแผ่นที่ 303 ถึง 309 ซึ่งเป็นบริษัทในเครือด้วยกันและสำนักงานบริษัทตั้งอยู่แห่งเดียวกัน กับบริษัทโซซิเอทเต้ เดส์ โพรดุกต์เนสท์เล่ เอส.เอ. สัญญาทั้งสองฉบับที่โจทก์ทำกับบริษัททั้งสองดังกล่าวมีอายุสัญญาและ ระยะเวลาสิ้นสุดเหมือนกันคือ วันที่ 30 ธันวาคม 2531 ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 290 และแผ่นที่ 308 ทั้งมีเงื่อนไขถ้าบริษัทเนสท์เล่เทคโนโลยีสัญญากับโจทก์ บริษัทโซซิเอทเต้ เดส์ โพรดุกต์เนสท์เล่ เอส.เอ. ก็มีสิทธิเลิกสัญญากับโจทก์เช่นเดียวกันตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 290 และ 291 สัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าว นอกจากจะระบุให้โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้า และบริษัทเนสท์เล่เทคโนโลยีจะต้องให้ความช่วยเหลือทางด้านวิศวกรรมแล้วยังระบุในข้อ 3 ของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า และ ข้อ 2(จ) ของสัญญาการให้ความรู้ทางวิศวกรรม ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 285 และ 304 ตามลำดับ ให้บริษัททั้งสองซึ่งเป็นคู่สัญญากับโจทก์จัดหาและแนะนำกรรมวิธีการผลิตตำรับสูตรหรือความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กาแฟของโจทก์ด้วย โดยเฉพาะข้อตกลงซึ่งโจทก์ได้ทำไว้กับบริษัทเนสท์เล่เทคโนโลยีตามสัญญาข้อ 1 และข้อ 2(จ) เอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 303 และ 304 นั้น นอกจากบริษัทเนสท์เล่เทคโนโลยีจะต้องให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเทคนิคทางวิศวกรรมเพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพและรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสูงแล้วบริษัทเนสท์เล่เทคโนโลยียังต้องให้ข้อ

แนะนำวิธีในการผลิตแก๊สทกศึกษาและแนะนำวิธีการใช้กรรมวิธีใหม่และพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งก็ปรากฏจากคำเบิกความของนายสุเวช วันทนีพร พยานจำเลยประกอบเอกสารพร้อมคำแปลหมาย จ.7 และ จ. 7/1 ถึง จ.18 และ จ.18/1 ว่าบริษัทเนสท์เทคได้ให้คำปรึกษาแนะนำตามที่โจทก์ต้องการอันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสูตรการผลิตซึ่งเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการผลิต เช่น การวิเคราะห์เกี่ยวกับน้ำเพื่อให้สินค้าได้มาตรฐานขึ้นตามเอกสารหมาย ล.1 แผ่นที่ 241 และคำแปลแผ่นที่ 251 ซึ่งตรงกับเอกสารหมาย จ.14 และคำแปลเอกสารหมาย จ.14/1 เป็นต้น ส่วนบริษัทโซซิเอเต้ เดส์ โพรดุกต์ส เนสต์เล่ เอส.เอ.นั้นไม่ปรากฏว่าเคยให้ข้อแนะนำแก๊สทกเกี่ยวกับเรื่องสูตรหรือกรรมวิธี การผลิตเลย ดังที่นายสุเวชพยานจำเลยเบิกความว่าในชั้นตรวจสอบโจทก์ไม่สามารถส่งหลักฐานเกี่ยวกับข้อแนะนำของบริษัทดังกล่าวได้ การที่โจทก์ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้บริษัทเนสท์เทค ร้อยละ 3 ของยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑ์ที่โจทก์ผลิตตามสัญญาข้อ 5 เอกสาร หมาย ล.1 แผ่นที่ 306 และมีข้อกำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวข้อ 14 เอกสาร หมาย ล.1 แผ่นที่ 309 ห้ามมิให้โจทก์ใช้กรรมวิธีในการผลิต วิทยาการ หรือเครื่องประดิษฐ์ซึ่งบริษัทเนสท์เทคแนะนำให้โจทก์ใช้ในระหว่างอายุสัญญาทันทีเมื่อสัญญาเลิก และโจทก์ต้องส่งคืนเอกสารทั้งปวงที่ได้รับไปจากบริษัทเนสท์เทค รวมทั้งบรรดาสำเนาเกี่ยวกับข้อสนเทศ ทางเทคนิคก็ให้ถือเป็นความลับด้วยนั้น แสดงให้เห็นว่าการผลิตกาแฟผงของโจทก์อยู่ภายใต้เงื่อนไขและการควบคุมดูแลของบริษัทเนสท์เทคโดยโจทก์ต้องชำระค่าตอบแทนเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อโจทก์จะได้ผลิตกาแฟผงให้ประเทศไทยตามสูตรและกรรมวิธีการผลิตที่ได้รับจากบริษัทเนสท์เทค อันเป็นสิทธิที่โจทก์ได้จากบริษัทเนสท์เทคที่สร้างขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เงินค่าตอบแทนที่บริษัทเนสท์เทคได้รับจึงหาใช่เงินได้จากวิชาชีพอิสระคือวิศวกรรมตามความหมายของมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากรไม่หากแต่เป็นค่าตอบแทนที่โจทก์ได้สิทธิผลิตกาแฟผงตามสูตรและความรู้ที่ได้รับตามข้อแนะนำเกี่ยวกับ

กรรมวิธีการผลิตของบริษัทเนสท์เล่ตามตลอดเวลาของอายุสัญญาที่ได้ทำกันไว้ ซึ่ง
โจทก์ต้องรักษาไว้เป็นความลับและส่งคืนบรรดาเอกสารทั้งปวงที่เกี่ยวกับสูตรและ
ความรู้ ดังกล่าวแก่บริษัทเนสท์เล่เมื่อสิ้นอายุสัญญาหรือสัญญาเลิกกรณีจึงเป็นเงิน
ได้พึงประเมินประเภทค่าแห่งสิทธิตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งโจทก์
จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งต่อเจ้าพนักงานของจำเลยตามมาตรา 70(2)"

พิพากษายืน

(เสมอ อินทรศักดิ์-เจริญ นิลเอสงฆ์-สันติ ทักกราล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ